

Processo: 0809526-97.2019.8.14.0301

Autor: GUIMEL MEDEIROS ALMEIDA

Réu: CORA CARREIRA RODRIGUES CRUZ

Endereço: Condomínio Natália Lins Bloco A4, apartamento 401, Belém/PA

Trata-se de ação de imissão na posse de bem imóvel proposta por GUIMEL MEDEIROS ALMEIDA em face de CORA CARREIRA RODRIGUES CRUZ.

O autor requer a título de antecipação de tutela a sua imissão liminar na posse do bem descrito na inicial, objeto adquirido por licitação na modalidade Concorrência Pública, tendo em vista que tem sido impedido pelo réu de tomar posse do referido.

É o relatório, decido.

Os requisitos para sua concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/15). Assim, com base nessas condições, passo a analisar o pedido liminar da requerente.

Conforme se pode observar, o requerente objetiva, a título de concessão de tutela provisória, que seja imitado na posse do bem, objeto adquirido por licitação na modalidade Concorrência Pública, do qual é proprietário, conforme Registro em Cartório.

Sabe-se que, as ações petitórias, como a presente, diferentemente das ações possessórias que visam à defesa da posse (situação de fato), têm por finalidade a defesa da propriedade (situação de direito). Logo, com o deferimento da imissão na posse de qualquer bem busca-se consolidar a própria propriedade do mesmo, o que requer a **prova do seu domínio, a delimitação do mesmo e a posse injusta de um terceiro.**

Nesse sentido, o STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - [CONSTITUIÇÃO](http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o)
[\[http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o\]](http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o)

[3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988\]](#) - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fôlio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. *In casu*, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido. (STJ/REsp 1126065 / SP - Data do Julgamento - 17/09/2009)

Ocorre que, em que pese a prova do domínio do bem, conforme Certidão do Registro de Imóveis constante nos autos em Id nº 8781971, o autor não faz prova da posse injusta do requerido, não havendo nos autos qualquer documento que indique que a requerida não lhe possibilita a posse direta do mesmo.

Assim, ante a ausência de comprovação da posse injusta do requerido, não vislumbro a probabilidade do direito do autor em ser imitada na posse do bem objeto da ação.

Por tais motivos, indefiro, nos termos do art. 300 do CPC/2015, o pedido de tutela provisória de urgência deixando de expedir, por ora, a mandado de imissão na posse.

Tendo em vista o desinteresse da parte autora na realização da audiência de conciliação ou mediação, cite-se a requerida para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 335, III, c/c art. 231, e §1º, todos da nova lei processual civil.

A cópia desta decisão servirá como mandado.

Cumpra-se.

Belém, 28 de março de 2019

Lailce Ana Marron da Silva Cardoso

Juíza de Direito da 9ª vara cível da capital